

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ADJUNTAS

Juan Carlos Negrón Miró; Carlos Malavé Ramos; Noemi Arroyo Rodríguez; Lisa Sepúlveda Sotomayor; David Robles Virola	Civil Número: AD2026CV00010
Parte Demandante	Sobre: INJUNCTION ESTATUTARIO, ART. 14.01 DE LEY 161-2009
v.	
Cantera Adjuntas, Inc., t.c.c. Adjuntas Aggregates; Rafael A. Vélez Andújar	
Parte Demandada	

OPOSICIÓN A MOTIÓN DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 23 de abril de 2026, la Parte Demandada, Cantera Adjuntas Inc. (Cantera Adjuntas), presentó una *Moción de Desestimación*. (SUMAC NÚM. 34) En síntesis, Cantera Adjuntas alega que el *injunction* estatutario del Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos no es el mecanismo adecuado para cuestionar la validez de los permisos correspondientes en la operación de la Cantera y por lo tanto este Honorable Tribunal no cuenta con jurisdicción sobre la materia. Entiende la Parte Demandada que el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, 23 LPRA § 9024, no aplica en este caso. Además, la Parte Demandada alega que un *injunction* estatutario al amparo del Art. 14.1 requiere que los promoventes demuestren un interés adversamente afectado, y sostiene que la Parte Demandante carece de dicho interés y que, por consiguiente, no cuenta con legitimación activa en el presente caso.

Lo cierto es que la Parte Demandada pretende encubrir su operación ilegal al argumentar que la Parte Demandante carece de legitimación activa; que este Honorable Tribunal no tiene

jurisdicción sobre la materia de este pleito; y que no aplica el artículo 14.1 en este caso. Según discutiremos a continuación, la moción de desestimación presentada por la Parte Demandada no cumple con el estándar establecido por la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a los fines de que proceda una solicitud de esta índole. Además, los argumentos sustantivos de la Parte Demandada son contrarios a la normativa aplicable en todos sus argumentos, tanto en lo referente a la legitimación activa como al recurso extraordinario de *injunction* estatutario provisto por el Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, *supra*.

El Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, *supra*, establece claramente un mecanismo de *injunction* estatutario para que toda persona con un interés propietario o personal pueda solicitar a un tribunal detener una operación u obra que, teniendo un permiso otorgado, final y firme, por una agencia, incumpla el mismo o lleve a cabo dicha operación u obra sin el permiso o autorización correspondiente. Véase *Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al*, 214 D.P.R. 1135 (2024). Este es el caso de la demanda en autos contra la Parte Demandada al operar esta una cantera en incumplimiento con las condiciones de su permiso de extracción y en un predio sobre el cual no cuenta con el permiso y la autorización correspondientes.

Por consiguiente, la Parte Demandante **solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que deniegue la solicitud de desestimación presentada por la Parte Demandada** y permita que este caso continúe su curso, expidiendo el *injunction* estatutario solicitado. Ello a los fines de evitar posteriores impactos a la comunidad y el ambiente por la operación ilegal llevada actualmente por la Cantera Adjuntas.

II. DERECHO APLICABLE Y APLICACIÓN A LOS HECHOS

a. MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que un demandado presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. En lo pertinente a la moción presentada por la Parte Demandada, dicha regla permite solicitar la desestimación por: “... (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio”. *Id.*

El estándar que rige la moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, *supra*, fue recientemente reafirmado y delimitado con claridad por nuestro Tribunal Supremo en *Saint Mary Investments, LLC v. Wilfredo Denton Morales*, 2026 TSPR 35

(Res. el 9 de abril de 2026). Allí se pautó, en términos categóricos, que la determinación de si una demanda establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio “no se extiende a considerar si existe prueba que sustente las aseveraciones de una demanda”; y que el Tribunal, en esta etapa, únicamente debe “auscultar si en la reclamación se alegaron hechos demostrativos suficientes que le permitan al Tribunal inferir razonablemente que la parte demandada debe responder por las actuaciones que se alegan fueron contrarias a derecho”. *Id.*, pág. 14.

En consecuencia, al evaluar la Moción, este Honorable Tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la Demanda, interpretarlos conjunta y liberalmente, y resolver toda duda a favor de la Parte Demandante. *Id.*; *Rivera, Lozada v. Universal*, 214 DPR 1007, 1021 (2024); *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corp.*, 213 DPR 523, 534 (2024); *Eagle Sec. Police, Inc. v. Dorado*, 211 DPR 70, 83-84 (2023); *Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa*, 210 DPR 384, 395-96 (2022); *González Méndez v. Acción Social*, 196 DPR 213, 234-35 (2016); R. Hernández Colón, *Derecho Procesal Civil*, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 307. La desestimación solo procedería como último recurso y ante circunstancias extremas en las que ni tan siquiera una enmienda subsanaría algún defecto en las alegaciones. *González Méndez v. Acción Social, supra*.

Para que proceda la desestimación, los codemandados tienen que demostrar de forma certera que la Parte Demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que pudiere probarse en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor. *Saint Mary Investments, LLC v. Wilfredo Denton Morales, supra*, pág. 11; *Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank*, 193 DPR 38, 49 (2015); *Ortiz Matías et al. v. Mora Development*, 187 DPR 649, 654 (2013). Por tanto, al atender una moción de desestimación, los tribunales deben evaluar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. *Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez et al.*, 206 DPR 261, 268 (2021).

Este estándar se engrana con el propio texto de la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, *supra*, respecto a las alegaciones que debe contener toda demanda. La referida Regla establece que toda alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá “... [u]na relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. *Id.* En nuestro

ordenamiento “basta con que la parte demandante provea información preliminar sobre los hechos demostrativos”, información que “podrá ser ampliada como producto de los procedimientos del descubrimiento de prueba”. *Saint Mary, supra*, págs. 7-8 (citando el Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 70). No se exige, por consiguiente, que la demanda exponga “detalladamente todos los hechos que dan base a la reclamación”. *Id.* Basta con que ofrezca “un nivel mínimo de especificidad que permita identificar los actos imputados y el daño alegadamente causado”. *Id.*, citando a *León Torres v. Rivera Lebrón*, 204 DPR 20, 41 (2020); véase *Rivera, Lozada v. Universal, supra*, pág. 1021.

Más allá de lo anterior, la Opinión del Tribunal Supremo en *Saint Mary Investments, LLC* es dispositiva del presente asunto. En aquel caso, el Tribunal Supremo revocó al foro apelativo intermedio —que a su vez había confirmado una desestimación bajo la Regla 10.2(5)— precisamente porque “[e]l razonamiento de ambos tribunales exigió erradamente la acreditación de hechos con evidencia particular, lo que corresponde a etapas posteriores del litigio”. *Id.*, pág. 16. A su vez, el máximo foro judicial advirtió que ratificar ese proceder “socavaría el propósito inherente de la Regla 6 de Procedimiento Civil”, respecto al estándar de las alegaciones en nuestro ordenamiento procesal. *Id.*

En todo caso, la petición de *injunction* estatutario de epígrafe no debe ser desestimada bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, ya que en ésta se alegan hechos claros, específicos y plausibles que demuestran el claro incumplimiento de la Parte Demandada con las condiciones que autorizan su operación de extracción y la expansión de su operación de cantera sin el debido permiso y autorización correspondiente. De dichas alegaciones se desprende claramente que la Cantera Adjuntas violentó las condiciones del permiso de extracción de corteza terrestre al llevar a cabo la operación de extracción fuera del predio de 7.9871 cuerdas aprobado en el Permiso Formal Extracción Material Corteza Terrestre con el número 2018-231190-PCT-013373, ambos ante la Oficina de Gerencia de Permisos, ver Exhibit A, (SUMAC Núm. 1), y que no cuenta con el permiso y autorización correspondiente para la extracción de corteza terrestre en los predios donde se expandió la operación fuera del predio autorizado por el permiso original.

Por consiguiente, bajo el estándar aplicable bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, las alegaciones de la petición de *injunction* estatutario son suficientes para establecer una

reclamación plausible a favor de la Parte Demandante. Ante ello, no procede la desestimación solicitada por la Parte Demandada.

b. ART. 14.1 DE LA LEY DE REFORMA DE PERMISOS

La controversia principal en este caso radica en el incumplimiento por la Parte Demandada del permiso de extracción de corteza que autoriza su operación. Dicho permiso autoriza una operación de extracción de corteza terrestre de 7.9871 cuerdas, demarcadas por un plano de mensura. ANEJO A y C de la Demanda, (SUMAC NÚM. 1) Según se desprende de las alegaciones bien hechas de la Demanda, la operación de Cantera Adjuntas ha sobrepasado el área autorizada por el propio permiso, extrayendo material, mediante el uso incluso de explosivos fuera del área autorizada y, por ende, en violación a las condiciones de su permiso de extracción de corteza terrestre y llevando a cabo una operación que no cuenta con permiso o autorización.

La Parte Demandante, miembros de la comunidad Saltillo del Municipio de Adjuntas, vecinos colindantes de la Cantera Adjuntas presentan un recurso de *injunction* estatuario al amparo del Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, Ley 161-2009, *supra*. Este Artículo establece de manera clara y específica quién podrá solicitarlo como remedio ante un Tribunal y bajo qué circunstancias. A estos fines, el Art. 14.1, *supra*, vigente al momento de radicación de esta demanda¹, disponía en lo pertinente al caso de autos, que

una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado**; (3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con un permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Como fundamento principal de su solicitud de desestimación, la Parte Demandada arguye que el *injunction* estatutario del Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos no es el mecanismo

¹ Aun cuando esta disposición fue enmendada recientemente mediante la Ley Núm. 82-2026, dicha ley entró en vigor a partir de su aprobación. Es decir, dicha ley no dispone que su aplicación sea retroactiva, por lo que postulamos que la misma no aplica a la solicitud de *injunction* estatutario presentada en el caso de epígrafe. Véase el Artículo 9 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5323 ("La ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando se dispone expresamente lo contrario. El efecto retroactivo de una ley, no puede perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una ley anterior").

adecuado para atender esta demanda. A su entender, este mecanismo interdictal “no está diseñado para cuestionar un permiso final y firme por encontrarse presuntamente afectada una parte, quien alega ser adversamente impactada por las actuaciones de quien actúa conforme los parámetros autorizados por dicho permiso” (SUMAC NÚM. 34, ¶ 4). Según la Parte Demandada no le corresponde a este Honorable Tribunal atender esta demanda, si no a una agencia administrativa con *expertise*, “dado a que esta se limita a cuestionar las actuaciones del demandado compareciente y las consecuencias de estas, no la validez de los permisos que autorizan las mismas”. *Id.*, pág. 9.

A su vez, la parte demandada aduce que la demanda no incluye elementos de ninguno de los cuatro criterios establecidos por el Artículo 14.1, antes esbozados. Por lo tanto, la Parte Demandada sostiene que este Honorable Foro carece de jurisdicción sobre la materia para atender los reclamos de la Parte Demandante.

Estos planteamientos de la Parte Demandada son claramente erróneos y deben ser denegados de su faz. Según se desprende de las alegaciones bien hechas de la Demanda, las cuales se tienen que tomar como ciertas bajo el estándar aplicable a una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, *supra*, el fundamento principal para solicitar el *injunction* estatutario es precisamente que la parte demandada está llevando a cabo unas operaciones para las cuales no tiene permiso alguno. Es decir, aun cuando existe un permiso vigente, esta autorización se circunscribe exclusivamente a un área geográfica particular y no abarca la operación extendida de la cantera. Por tanto, es evidente que estamos ante un caso claro bajo el inciso (2) del Artículo 14.1, pues la operación en controversia –al extralimitarse de lo que en efecto autoriza el permiso– constituye: **“(2) una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes”**. En otras palabras, surge de las alegaciones que la operación que actualmente lleva la Parte Demandada en los predios expandidos no tiene permisos; y que además la Parte Demandada **incumple con “las disposiciones y condiciones del permiso otorgado”**, dado a que el permiso es para un área demarcada por el Plano de Mensura de 7.9871 cuerdas y la operación se ha expandido fuera de estos límites. Véanse las alegaciones 47 a 51 de la Demanda. (SUMAC NÚM. 1, ¶¶ 14-15) Ante ello, procede la paralización de dicha obra en atención a la normativa que dimana de la propia Ley Núm. 161-2009, *supra*.

Al contextualizar este análisis, conviene recordar que el Tribunal Supremo recalcó recientemente que el propósito del *injunction* estatutario del Art. 14.1 de la Ley de Reforma de

Permisos es “hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, supra, pág. 1146 (citás omitidas). Para la aplicación de este *injunction* estatutario, “lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto”. *Id.*, pág. 1148, citando a *Cobos Liccía v. DeJean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989). “En otras palabras, este remedio –al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad– procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, supra, pág. 1148. Por tanto, en la medida en que surge de las alegaciones de la Demanda que la obra y el uso en controversia que lleva a cabo la parte demandada no cuenta con las autorizaciones correspondientes y se realiza en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido, queda claro que dicha conducta es susceptible de ser atendida mediante el *injunction* estatutario solicitado en el presente caso.

Por otro lado, y en apoyo a su reclamo de supuesta falta de jurisdicción, la Parte Demandada enfatiza también que la Ley de Permisos establece una presunción de corrección de los permisos expedidos, que este Honorable Tribunal debe tomar en consideración. Véase Ley 161-2009, Art. 9.10, 23 LPRA sec. 9019i. No obstante, esta postura parte de la premisa de que la Parte Demandante no está intentando de ninguna manera atacar la validez de los permisos otorgados a la Cantera Adjuntas, sino que se limita a impugnar únicamente las actuaciones de la Cantera. Sin embargo, se debe tener presente que la Ley de Reforma de Permisos vislumbra claramente la posibilidad de que esa presunción de corrección sea incorrecta, o al menos que se pueda cuestionar a tenor del mecanismo estatutario del Art. 14.1, pues se trata de una presunción rebatible. De hecho, el mismo Artículo 9.10 establece que dicha presunción cede y procede la revocación del permiso “cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, **o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas**”. *Id.* Tales asuntos constituyen circunstancias fácticas que requieren el desfile de prueba que no pueden adjudicarse mediante una moción de desestimación.

De otra parte, también surge de las alegaciones bien hechas por la Parte Demandante que la validez del permiso de extracción está en controversia, precisamente por las actuaciones de la Cantera, las cuales incumplen con las condiciones mismas del permiso, al expandirse fuera del

área autorizada por dicho permiso para llevar a cabo la extracción. De hecho, en el párrafo 41 de la Demanda se alega específicamente que “[e]n el permiso se establece que será causa suficiente para su revocación, cualquier violación a las disposiciones de la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra, Ley Núm. 132 del 25 de junio de 1968, supra, cuando se vea afectada la salud o el orden público o cualquier otro daño significativo a la ecología en las cercanías del lugar donde se extraerá el material autorizado a través de este permiso, siempre que pueda comprobarse que la operación es una de las causas directas o indirectas de los daños ocasionados”. (SUMAC NÚM. 1, ¶ 13). Por tanto, al tomar como ciertas esas alegaciones, resulta forzoso concluir que el permiso que ostenta la Parte Demandada no es válido para la operación actual de la Cantera Adjuntas y es susceptible de ser revocado mediante un *injunction* estatutario, en la medida en que esta operación se extralimita del uso y obra autorizada, afectando a su vez la salud, el orden público y la ecología en las cercanías del lugar donde se extrae el material.

Por otro lado, en su moción de desestimación, la Parte Demandada se refiere a uno de los exhibits de la demanda, el Plano de Mensura (SUMAC NÚM. 1, Exhibit C), para argumentar que la Cantera está operando dentro de los predios autorizados. Sin embargo, a base de los linderos de mensura, es evidente que las actividades de extracción están ocurriendo fuera del área autorizada. La mejor y más clara evidencia de esto es precisamente el mismo plano de medida referido por la Parte Demandante. En este aparece “la huella autorizada para llevar a cabo la actividad de extracción”, como bien indica la Parte Demandada en su solicitud de desestimación (SUMAC NÚM. 34, ¶ 6). La “huella autorizada” demarcada por dicho Plano de Mensura muestra las fincas de la Sucesión Vélez Andujar, identificadas con catastro número 266-000-009-17 y 266-000-009-56, y no incluye la finca propiedad de Aníbal Irizarry Rivera a la cual Cantera se ha expandido sin el debido permiso y autorización. Los linderos número 3 y 4 del Plano de Mesura demarcan el límite Oeste y Noroeste del área donde se autoriza la actividad de extracción en la colindancia de la finca de Vélez Andujar con número de catastro 266-000-009-17 y claramente no incluyen la finca de Aníbal Irizarry Rivera.

Por tal razón, es obvio que la Cantera, la cual está visiblemente operando sobre predios que no están incluidos dentro de las demarcaciones contenidas en su permiso vigente ni dentro de la “huella autorizada” delimitada por el Plano de Mensura, categóricamente se encuentra operando fuera del alcance territorial que su permiso le autoriza. No obstante, cualquier controversia sobre

el alcance geográfico de dicha “huella autorizada” es un asunto probatorio que no se puede atender de manera adecuada mediante una moción de desestimación bajo el palio de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, *supra*. Véase *Saint Mary Investments, LLC v. Wilfredo Denton Morales*, *supra*, pág. 14.

c. JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA

Por otro lado, la Parte Demandada también arguye que este Honorable Tribunal carece de jurisdicción, dado que agencias del Poder Ejecutivo como la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales son las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de los permisos otorgados a la Cantera Adjuntas. Aunque es cierto que tanto la Junta de Planificación como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tienen facultades de fiscalización y revocación de un permiso, **ese no es el auxilio que se está solicitando en esta demanda**. Además, el Tribunal Supremo ha explicado que este procedimiento especial de *injunction* estatutario “**no está sujeta a las normas de jurisdicción primaria ni agotamiento de remedios administrativos**”. *Plaza Las Américas v. N & H*, 166 DPR 631, 647 (2005) (énfasis suplido).

Además, el máximo foro judicial también ha explicado:

[E]l citado Art. 14.1 contiene un mandato legislativo expreso para viabilizar que ciertas personas, entidades o instrumentalidades tengan el acceso y la legitimación para acudir a los tribunales y vindicar un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado por las acciones o la conducta de un tercero en aparente incumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y sus reglamentos. De esta forma, se previenen las infracciones a las disposiciones de esta ley, se protege la política pública de mejorar la calidad y eficiencia en materia de permisos y se protege el derecho al disfrute de la propiedad. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, *supra*, págs. 1153-54.

Finalmente, y aun cuando no estamos de acuerdo con la Parte Demandada de que este Honorable Tribunal no tenga jurisdicción sobre la materia para atender la demanda presentada, entendemos el valor en darle peso de deferencia a las opiniones de las agencias con *expertise* en la evaluación de sus permisos. Más aún, nos parecen pertinentes los planteamientos de la Parte Demandada en su solicitud de desestimación en torno a las facultades de la Junta de Planificación. Ciertamente, la Junta de Planificación, es una agencia con especialidad en la otorgación y evaluación de los permisos para una cantera. Como bien cita la Parte Demandada en su escrito, la Junta de Planificación tiene la facultad en Ley para fiscalizar permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, como es el permiso objeto de esta demanda.

En cumplimiento de dicho deber ministerial, la Junta de Planificación tuvo la oportunidad de evaluar la operación de la Cantera Adjuntas en septiembre del 2025 mediante una inspección ocular por un inspector de la Junta. En el informe de investigación, la Junta de Planificación notificó, entre sus hallazgos, que la Cantera no cuenta con el permiso requerido para expandir la operación en los catastros 266-000-009-22, 266-000-009-18 y 266-000-009-56. Producto de dicha investigación, dicha agencia emitió una Notificación de Hallazgo y Orden de Mostrar Causa el pasado 24 de febrero de 2026, ordenando a la Cantera mostrar causa por lo cual la Junta no debía imponer multas y acudir al Tribunal para ordenar el cese de las operaciones. Véase, Anejo 1, el cual se solicita a este Ilustre Foro que tome conocimiento judicial a tenor de la Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.

d. LEGITIMACIÓN ACTIVA

Finalmente, la Parte Demandada aduce que la causa de acción bajo el Art. 14.1 requiere que la parte demandante tenga un “interés propietario o personal” que, en efecto, podría verse ‘adversamente afectado’...mediante hechos y de manera suficiente y particular, poniendo al tribunal en posición de determinar el interés particular que se reclama y el daño que se sufriría”. Asimismo, arguye que la Parte Demandada no tiene un interés adversamente afectado. La Parte Demandada se equivoca en su entendimiento de la jurisprudencia aplicable a la norma de legitimación activa en torno al *injunction* estatutario del Art. 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos.

Contrario lo que alega la Parte Demandada, el objetivo del Art. 14.1 es precisamente proveer un remedio judicial a toda persona que tenga un interés **propietario o personal**. La interpretación propuesta por la Parte Demandada a los efectos de que, una vez un permiso adviene final y firme, únicamente la agencia que lo emitió puede intervenir respecto a su incumplimiento o exceso, carece de sustento legal y va en contra del espíritu mismo del Art. 14.1. Precisamente, la inclusión de dicho artículo dentro de la Ley de Reforma de Permisos demuestra la intención legislativa de crear un mecanismo para cuestionar y atender actuaciones realizadas bajo permisos ya finales y firmes, incluyendo cuando estas exceden el alcance de la autorización concedida. De igual forma, el hecho de que la Parte Demandada alegue llevar décadas realizando actividades de extracción, insinuando que en este tiempo no se hayan levantado reclamaciones similares, no la exime del cumplimiento continuo con las condiciones y límites de sus permisos. El propósito del

Art. 14.1 claramente no es impedir el cuestionamiento de actuaciones una vez un permiso adviene final y firme, sino precisamente proveer un remedio cuando, en cualquier momento, se alegue y evidencie que una operación se está llevando a cabo en violación de los términos del permiso vigente o fuera del alcance de la autorización concedida o sin los permisos correspondiente.

En el caso de autos, la Parte Demandante no impugna la corrección o legalidad de las determinaciones finales de los permisos expedidos. Presumiendo el permiso como correcto, aquí estamos invocando el Art. 14.1 porque pasado el tiempo en que se otorgó dicho permiso final y firme ha habido cambios importantes en la operación de la Cantera Adjuntas autorizada por dichos permisos, que 1) constituyen una clara violación al permiso y 2) llevan a cabo una operación de extracción de cortezas sobre un predio sobre el que no cuenta con permisos.

La Cantera Adjuntas actualmente está operando fuera de los predios que se autorizó en el permiso, y esta operación está afectando adversamente a la comunidad y el medio ambiente. No sólo eso; la Cantera Adjuntas, además está operando sobre un predio que por política pública de planificación territorial no podría tener autorización para extracción de corteza. En otras palabras, la Cantera opera sin el permiso adecuado en un predio donde legalmente, no podría haber obtenido u obtener permiso para hacerlo.

Por lo tanto, para propósitos de esta Demanda, la Parte Demandante no tiene que probar bajo un crisol estricto que haya sufrido o sufrirá un efecto adverso, daño, o lesión a sus intereses particulares en virtud de la vigencia de los permisos, como alega erróneamente la Parte Demandada. Por el contrario, el Tribunal Supremo ha establecido de manera diáfana que “la legitimación activa estatutaria con relación a la parte que puede incoar la acción judicial como demandante es que esta posea un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado si la parte demandada inició una obra sin contar con los permisos correspondientes, está realizando un uso no autorizado, construyó unas obras sin el correspondiente permiso u obtuvo un permiso por medio de información incorrecta o falsa. Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*”. *Díaz Vázquez v. Colón Peña, supra*, pág. 1154.

Para ello, basta con evaluar los límites del permiso que actualmente posee la Cantera Adjuntas para deducir que está extrayendo corteza terrestre en clara violación del permiso que ostenta, lo cual según hemos expuesto es razón suficiente para, bajo el artículo 14.1, *supra*, otorgarle legitimación activa a la Parte Demandante, como vecinos con un interés propietario en

predios que colindan la Cantera y que solicitaron el referido *injunction* estatutario, el cual se rige por los criterios flexibles discutidos anteriormente.

Más aún, incluso si este Honorable Tribunal evaluara la legitimación activa de la Parte Demandante bajo el crisol más estricto, las alegaciones bien hechas de la Demanda –que en esta etapa deben tomarse como ciertas a tenor de la normativa aplicable a la Regla 10.2– acreditan sobradamente que cada uno de los codemandantes posee un interés propietario y personal que se está viendo, y se verá, adversamente afectado por la operación ilegal de la Cantera Adjuntas. Veamos.

Los codemandantes Juan Carlos Negrón Miró, Carlos Malavé Ramos, Noemi Arroyo Rodríguez y David Robles Virola son todos dueños en pleno dominio de fincas ubicadas en el Barrio Saltillo del Municipio de Adjuntas, donde residen y mantienen su hogar principal o, en el caso del señor Negrón Miró, operan una finca agrícola. (SUMAC NÚM. 1, ¶¶ 2-4, 6, 9). La proximidad de estas propiedades a las fincas objeto del *injunction* estatutario quedó alegada con un nivel de especificidad que excede holgadamente el nivel mínimo de especificidad exigido por la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, *supra*, y la jurisprudencia interpretativa. Véanse *Saint Mary*, *supra*, pág. 8.

Particularmente, surge de las alegaciones de la Demanda que el codemandante Carlos Malavé Ramos es dueño de la finca con número de catastro 266-077-064-60, ubicada en la PR-10 Km 26.8, la cual colinda directamente por el Este con la finca número catastral 266-000-009-22 objeto de esta petición de *injunction*. (SUMAC NÚM. 1, ¶ 9). El codemandante Juan Carlos Negrón Miró es dueño de la finca con número de catastro 266-097-093-28, ubicada en la PR-10 Km 26.4, la cual se encuentra al lado Sur de las fincas con número catastral 266-000-009-17, 266-000-009-22, 266-000-009-56 y 266-000-009-18, todas objeto de esta petición de *injunction*, quedando únicamente la carretera PR-10 entre medio. (*Id.*). La codemandante Noemi Arroyo Rodríguez es dueña de la finca con número de catastro 266-000-010-56, ubicada en la PR-10 Km 25.6, la cual se encuentra al lado Este de las fincas objeto de esta petición de *injunction*, con una sola finca entre medio. (*Id.*). El codemandante David Robles Virola es dueño de la finca con número de catastro 266-098-095-08, ubicada en la PR-10 Km 25.7, la cual se encuentra al lado Sureste de las fincas objeto de esta petición de *injunction*. (*Id.*).

La proximidad geográfica de las propiedades de la Parte Demandante a las fincas donde la Cantera Adjuntas opera ilegalmente –en algunos casos colindancia directa– constituye, por sí sola, un interés propietario suficiente bajo el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*. *Díaz Vázquez v. Colón Peña, supra*, pág. 1154. Pero las alegaciones de la Demanda van mucho más allá: identifican con particularidad los daños concretos, presentes y futuros, que la operación ilegal de la Cantera está causando y causará a esos intereses propietarios y personales.

Específicamente, las alegaciones bien hechas de la Demanda establecen que la expansión y operación ilegal de la Cantera Adjuntas ha tenido –y continúa teniendo– los siguientes efectos en detrimento del bienestar de los codemandantes y del medio ambiente en el área donde estos residen: (i) interrupciones y contaminación del suministro de agua y de quebradas cercanas, afectando el acceso al agua para consumo humano y agrícola de los codemandantes y sus familias, incluyendo adultos mayores, niños e infantes (SUMAC NÚM. 1, ¶¶ 17, 18-20); (ii) contaminación y peligro de desaparición de manantiales históricamente utilizados por los residentes del Barrio Saltillo, a causa de la deforestación y alteración del ecosistema fluvial en las fincas donde se ha expandido la operación (*Id.*, ¶ 19); (iii) obstrucción documentada, en agosto de 2025, de una quebrada en la propiedad con número de catastro 266-000-009-22 a causa del movimiento de terreno con equipo pesado de la Cantera (*Id.*, ¶ 20); (iv) detonaciones continuas mediante explosivos en los predios colindantes a la PR-10, las cuales se realizan fuera de los predios autorizados por los permisos –específicamente en las fincas con números catastrales 266-000-009-22, 266-000-009-56 y 266-000-009-18– y han causado daños documentados a las propiedades y residencias aledañas, incluyendo grietas en techos y deterioro físico, así como inestabilidad emocional a sus propietarios (*Id.*, ¶¶ 21, 23); (v) polvos fugitivos que deterioran la calidad del aire en la región y son transportados por los vientos del noreste hacia las propiedades de los codemandantes y al casco urbano, afectando la salud respiratoria de las comunidades cercanas (*Id.*, ¶ 22); y (vi) efectos sobre la salud mental y física de los vecinos aquí demandantes (*Id.*, ¶ 17).

A estos daños se suma la conducta de represalia alegada en la Demanda contra el codemandante Negrón Miró, quien fue objeto de hostigamiento durante la reconexión de una tubería ordenada por el Tribunal y cuyo ojo de agua –que nutre una franquicia a su favor– fue obstruido con tierra y árboles el mismo día de la reconexión, dando lugar a la querella número

2025-70-703-00485 ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. (SUMAC NÚM. 1, ¶¶ 27-28).

Estas alegaciones, tomadas como ciertas e interpretadas liberalmente y a favor de la Parte Demandante en esta etapa de los procedimientos, acreditan con creces los elementos que la propia Parte Demandada invoca como necesarios para la legitimación activa bajo el Art. 14.1: a saber, (1) un interés propietario y personal (la titularidad de fincas colindantes y aledañas donde los codemandantes residen, mantienen su hogar principal y, en un caso, operan una finca agrícola), y (2) que dicho interés se está viendo, y se verá, adversamente afectado (por la contaminación y obstrucción del agua, la contaminación del aire por polvos fugitivos, los daños estructurales causados por las detonaciones, la destrucción de manantiales históricos y los efectos sobre la salud física y mental). Cualquier disputa sobre el alcance o gravedad de estos daños es una controversia de hechos que pertenece a etapas posteriores del litigio y no puede ser resuelta a la luz de una moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5), *supra. Saint Mary, supra*, pág. 14.

En fin, sea bajo el estándar flexible que verdaderamente rige la legitimación activa al amparo del Art. 14.1, *supra*, sea bajo el crisol más estricto que erróneamente propone la Parte Demandada, la conclusión es la misma: las alegaciones bien hechas de la Demanda establecen, con el nivel de especificidad requerido por nuestro ordenamiento procesal civil, que cada uno de los codemandantes posee legitimación activa para incoar la presente petición de *injunction* estatutario.

III. CONCLUSIÓN

Para concluir, las realidades fácticas y jurídicas expuestas en la petición de *injunction* estatutario y en esta Oposición deben inclinar el balance de equidades y el ejercicio de la discreción de este Honorable Tribunal a favor de que se conceda el *injunction* solicitado. Al tomar como ciertas las alegaciones de la Demanda, surge una reclamación válida bajo el palio del Artículo 14.1 de la Ley de Permisos, *supra*. Por tanto, es evidente que no procede la solicitud de desestimación presentada por la parte peticionada en esta etapa de los procedimientos.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que declara **No Ha Lugar** la *Moción de Desestimación* presentada por la Parte Demandada, y conceda cualquier otro remedio que proceda en Derecho.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

En San Juan, Puerto Rico a 25 de mayo de 2026.

f/José Arturo Maldonado Andreu
JOSÉ ARTURO MALDONADO ANDREU
RUA Núm. 21,636
Clínica de Asistencia Legal
Escuela de Derecho UPR
7 Ave. Universidad Ste. 701
San Juan, PR 00925 – 2527
Tel. (787) 999-9570 / (787) 457-9293
C/E: [jose.maldonado9@upr.edu/
jama@maldonado-andreu.com](mailto:jose.maldonado9@upr.edu/jama@maldonado-andreu.com)

f/Alfonso Martínez Piovanetti
ALFONSO MARTÍNEZ PIOVANETTI
RÚA NÚM. 16726
Escuela de Derecho UPR
7 Ave. Universidad Ste. 701
San Juan, PR 00925 – 2527
Tel. (787) 999-9570 / (787) 234-6239
C/E: alfonso@martinezipiovanetti.com
alfonso.martinez3@upr.edu

ESTUDIANTES A CARGO:

Vidalys A. Casanova González

Adianez Vélez Martínez

Miguel A. Olmedo Oneca